KAZAKH

APPLE INC.
macOS Sequoia ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІ

Apple бренділі жүйелерде пайдалануға арналған

APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІН («ЛИЦЕНЗИЯ») МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ СІЗ ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ШАРТТАРЫН ОРЫНДАУҒА МІНДЕТТЕНЕТІҢІЗГЕ КЕЛІСЕСІЗ. ЕГЕР ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ШАРТТАРЫНА КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН ОРНАТПАҢЫЗ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, ЕГЕР СІЗГЕ ШАРТТАРҒА "КЕЛІСУ" НЕМЕСЕ "КЕЛІСПЕУ" МҮМКІНДІГІ БЕРІЛСЕ, "КЕЛІСПЕУ"ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ. APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН APPLE ЖАБДЫҚТАРЫН САТЫП АЛУ БАРЫСЫНДА САТЫП АЛҒАН БОЛСАҢЫЗ ЖӘНЕ ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ШАРТТАРЫНА КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, ҚАЙТАРУ МЕРЗІМІ ІШІНДЕ https://www.apple.com/legal/sales-support/ МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ APPLE ҚАЙТАРУ САЯСАТЫНА САЙ ҚАЙТАРУ ҮШІН APPLE STORE ДҮКЕНІНЕ НЕМЕСЕ ОНЫ САТЫП АЛҒАН УӘКІЛЕТТІ ТАРАТУШЫҒА APPLE ЖАБДЫҒЫНЫҢ/БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫНЫҢ ТОЛЫҚ ЖИЫНТЫҒЫН ҚАЙТАРА АЛАСЫЗ. АҚШАНЫ ҚАЙТАРУ ҮШІН БАРЛЫҚ ЖАБДЫҚ/БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЖИЫНТЫҒЫН ҚАЙТАРУ КЕРЕК.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТПЕ: Бұл бағдарламалық құрал материалдарды көшіру, модификациялау, жариялау не тарату үшін пайдаланылуы мүмкін дәрежеде, ол сізге авторлық құқықпен қорғалмаған материалдарды, авторлық құқық сізге тиесілі материалдарды немесе көшіруге, модификациялауға, жариялауға не таратуға рұқсат етілген немесе заңды түрде рұқсат етілген материалдарды көшіру үшін ғана лицензияланады. Кез келген материалды көшіруге, өзгертуге, жариялауға не таратуға құқығыңыз бар екеніне сенімді болмасаңыз, заң кеңесшісіне хабарласыңыз.

1. Жалпы.
A. Apple бренділі компьютеріңіз немесе қолдау көрсетілетін құрылғылар үшін Apple жаңартып немесе ауыстырып беруі мүмкін функция жақсартуларымен, бағдарламалық құрал жаңартуларымен, жүйе файлдарымен, жүйе файлдарымен немесе жүйені қалпына келтіру бағдарламалық құралымен («Apple бағдарламалық құрал жаңартулары») жаңартылуы не ауыстырылуы мүмкін Apple бағдарламалық құралы (соның ішінде Boot ROM коды), кез келген үшінші тараптардың бағдарламалық құралы, құжаттама, интерфейстер, контент, қаріптер және Осы Лицензиямен бірге келген кез келген деректер Apple бренділі жабдықта, ішкі жадта, алынбалы медиада, дискіде немесе тек оқуға болатын жадта, кез келген басқа медиада немесе кез келген басқа нысанда орнатылуына не орнатылмауына қарамастан (Apple түпнұсқа бағдарламалық құралы және Apple бағдарламалық құралындағы өзгерістер «Apple бағдарламалық құралы» деп аталады), оларды Apple Inc. («Apple») Лицензияның шарттарына сәйкес пайдалануға лицензиялайды, бірақ сатпайды. Apple және/немесе оның лицензиарлары Apple бағдарламалық құралының өзіне меншік құқығын және Сізге тікелей берілмеген құқықтардың барлығын өзінде қалдырады. Сіз осы Apple бренділі жабдыққа орнатылуы мүмкін кез келген Apple бренділі қолданба бағдарламалық құралы өнімі осы Лицензияның шаттарымен реттелетініне келісесіз, бірақ мұндай өніммен бірге бөлек лицензия берілген жағдайда аталған өнімді пайдалану сол лицензияның шарттарымен реттелетініне келісесіз.

B. Apple өз қалауы бойынша болашақта Apple бағдарламалық құралына өзгерістер енгізуі мүмкін. Apple бағдарламалық құралындағы өзгерістер (егер болса) Apple компаниясының жаңа немесе басқа Apple бренділі компьютерлерінің модельдері үшін шығаратын барлық қолданыстағы бағдарламалық құрал мүмкіндіктерін немесе жаңа мүмкіндіктерді міндетті түрде қамтымауы мүмкін. Осы Лицензияның шарттары Apple ұсынған барлық Apple бағдарламалық құрал өзгертулерін басқарады. Алайда Apple бағдарламалық құрал жаңартуының жеке лицензиясы болса, аталған лицензияның шарттары қолданылады.

C. Apple бағдарламалық құралында көрсетілген, сақталған немесе қол жеткізілген кез келген контентке иелік және зияткерлік меншік құқықтары тиісті контент иесіне тиесілі. Мұндай контент авторлық құқықпен немесе басқа зияткерлік меншік туралы заңдармен және келісімдермен қорғалуы және мұндай контентті ұсынатын үшінші тараптың пайдалану шарттарымен реттелуі мүмкін. Осы құжатта басқаша көзделмеген жағдайларда, осы Лицензия Сізге мұндай контентті пайдалануға ешқандай құқық та, мұндай контентті әрі қарай пайдалана алатыныңызға кепілдік те бермейді. News немесе Maps арқылы қол жеткізілетін қандай да бір кескіндерді дербес файл ретінде қайта жариялауға, тасымалдауға немесе қайта жасауға тыйым салынады.

2. Лицензия бойынша рұқсат етілген пайдалану жолдары мен шектеулер.
A. Алдын ала орнатылатын және бір нұсқалы Apple бағдарламалық құрал лицензиясы. Осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес, Mac App Store дүкенінен Apple бағдарламалық құралын автоматты түрде жүктеп алу арқылы немесе корпоративтік лицензия, техникалық қызмет көрсету немесе Apple корпорациясымен басқа жазбаша келісім жасау арқылы сатып алған жағдайларды қоспағанда, сізге кез келген уақытта бір Apple бренділі компьютерге бір (1) Apple бағдарламалық құралын орнатуға, пайдалануға және іске қосуға шектеулі, айрықша емес лицензия беріледі. Мысалы, Apple бренділі жабдықта алдын ала орнатылған Apple бағдарламалық құралын сатып алған болсаңыз, осы бір даналық лицензия шарттары сізге қолданылады.

B. Mac App Store лицензиясы. Егер сіз Mac App Store дүкенінде немесе автоматты түрде жүктеп алу арқылы Apple бағдарламалық құралына лицензия алсаңыз, осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес және Apple мультимедиялық қызметтерінің шарттары мен талаптарында көрсетілген Қызметтер мен Мазмұнды пайдалану ережелеріне сай (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/kz/terms.html) (“Пайдалану шарттары”), сізге шектеулі, басқаға берілмейтін, айрықша емес лицензия беріледі:

(i) сіз басқаратын не басқаратын macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave не macOS High Sierra жұмыс істейтін Apple бренділі әр компьютерде ("Mac компьютері") Apple бағдарламалық құралының бір (1) көшірмесін жеке коммерциялық емес мақсатта жүктеп алу, орнату, пайдалану және іске қосу;

(ii) егер сіз коммерциялық кәсіпорын немесе оқу орны болсаңыз, келесілер үшін Apple бағдарламалық құралының бір (1) көшірмесін жүктеп алу, орнату, пайдалану және іске қосу: (a) сіз иелік ететін немесе басқаратын әрбір Mac компьютеріндегі бір пайдаланушы немесе (b) сіз иелік ететін немесе басқаратын бір ортақ Mac компьютеріндегі бірнеше пайдаланушы. Мысалы, бір қызметкер Apple бағдарламалық құралын Mac жұмыс үстелінде де, Mac ноутбугінде да қолдана алады немесе бірнеше студент Apple бағдарламалық құралын ресурстық орталықта немесе кітапханада орналасқан бір Mac компьютерінде сериялы түрде қолдана алады және

(iii) Apple бағдарламалық құралының немесе алдыңғы macOS немесе OS X операциялық жүйелерінің бағдарламалық құралының немесе Apple бағдарламалық құралының сәйкес шығарылымын Apple бағдарламалық құралын іске қосатын, сіз иелік ететін немесе басқаратын әр Apple бренділі компьютерінде виртуалды операциялық жүйе орталарында екі (2) қосымша көшірмесін немесе данасын орнату, пайдалану және іске қосу: (a) бағдарламалық құралды әзірлеу; (b) бағдарламалық құралды әзірлеу кезінде сынау; (c) macOS Server пайдалану; немесе (d) жеке коммерциялық емес пайдалану.

3-бөлімде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, жоғарыдағы 2B(iii) бөлімінде көрсетілген грант Apple бағдарламалық құралының виртуалдандырылған көшірмелерін немесе даналарын қызмет көрсету бюросына, уақытты бөлуге, терминалдарды бөлісуге, релеге немесе басқа ұқсас қызмет түрлеріне байланысты пайдалануға рұқсат бермейді. Осы 2B бөлімінде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Mac компьютерлеріндегі виртуалды операциялық жүйе орталарында iOS, iPadOS, watchOS немесе tvOS қоса, Apple операциялық жүйесінің кез келген бағдарламалық құралын іске қосу үшін Apple бағдарламалық құралын пайдалануға құқығыңыз жоқ.

C. Корпоративтік немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясы. Егер Apple бағдарламалық құралын Apple корпоративтік немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясы бағдарламасы арқылы сатып алған болсаңыз, корпоративтік лицензияңыздың немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясының шарттары сіз иеленетін немесе басқаратын Apple бренділі компьютерлерде Apple бағдарламалық құралының қанша көшірмесін жүктеп алуға, орнатуға, пайдалануға және іске қосуға рұқсат етілетінін анықтайды. Apple жазбаша түрде келісім берген жағдайларды қоспағанда, осы лицензияның барлық басқа ережелері мен шарттары корпоративтік немесе техникалық қызмет көрсету лицензиясы бойынша алынған Apple бағдарламалық құралын пайдалануыңызға қолданылады.

D. Жүйе талаптары; Apple тіркелгісі. Apple бағдарламалық құралына Apple ұсынған белгілі бір жүйе талаптарына сәйкес келетін Apple бренділі жабдықта ғана қолдау көрсетілетінін ескеріңіх. Сонымен қатар, Apple бағдарламалық құралының және белгілі бір Қызметтердің белгілі бір функцияларын пайдалану және оларға кіру (6-бөлімде анықталғандай) үшін Apple аккаунты деп аталатын бірегей пайдаланушы аты мен құпия сөзді пайдалану қажет болуы мүмкін.

E. Қаріптер. Осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес Apple бағдарламалық құралы жұмыс істеп тұрған кезде контентті көрсету және басып шығару үшін Apple бағдарламалық құралымен бірге келген қаріптерді пайдалануға болады, алайда қаріптерді контентке тек осы қаріппен бірге ендіру шектеулерімен рұқсат етілген жағдайда ғана енгізуге болады. Бұл ендірілген шектеулерді қаріптер анықтамалығы/Алдын ала көру/Қаріпті көрсету ақпараттық тақтасынан табуға болады.

F. Дауыстар; Нақты уақыттағы субтитрлер. осы Лицензияның шарттары мен ережелеріне сәйкес Сіз: (i) Apple бағдарламалық құралындағы жүйелік дауыстарды («Жүйелік дауыстар») пайдалана аласыз; (1) Apple бағдарламалық құралын іске қосқан кезде және (2) жеке, коммерциялық емес пайдалану үшін өзіңіздің түпнұсқа мазмұныңызды және жобаларыңызды жасау үшін; (ii) тек сіздің жеке коммерциялық емес пайдалануыңыз үшін FaceTime қоңырауы кезінде немесе басқа жолмен Apple бағдарламалық құралы («Нақты уақыттағы субтитрлер») нақты уақытта құрылғыда автоматты түрде жасайтын Нақты уақыттағы субтитрлерді пайдалана аласыз және (iii) жеке коммерциялық емес мақсатта жеке дауысыңызды пайдаланып, құрылғыда өзіңізге ұқсас дауыс («Жеке дауыс») жасау үшін Жеке дауыс функциясын пайдалана аласыз. Жүйелік дауыстарды, нақты уақыттағы субтитрлерді немесе Жеке дауысты нақты уақыт режимінде пайдаланудың ешқандай басқа нысаны кез келген жүйелік дауыстарды, нақты уақыттағы субтитрлерді немесе жеке дауыстарды коммерциялық, коммерциялық емес, жалпы мақсаттарда немесе коммерциялық контексте жасауды не пайдалануды, көбейтуді, көрсетуді, орындауды, жазуды, жариялауды немесе таратуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осы лицензияға жол берілмейді.

G. Фотосуреттер қосымшасының функциялары мен қолдау қызметі. Apple бағдарламалық құралының Фотосуреттер қолданбасы (“Фотосуреттер қолданбасы”) кейбір бейне және сурет пішімдерін қолдамауы мүмкін. Фотосуреттер қолданбасының кейбір функцияларын пайдалану камераның сипаттамаларына байланысты мүмкін болады. Фотосуреттерді фотосуреттер қолданбасымен және кез келген Apple немесе үшінші тарап қызметтерімен синхрондау деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін. Фотосуреттер қолданбасына енгізілген слайдшоу графикасы, музыкасы және тақырыптары тек Фотосуреттер қолданбасында жасалатын слайдшоуларда коммерциялық емес жеке мақсатқа пайдалануға арналған. "Фотосуреттер" қолданбасында қамтылған немесе оның бір бөлігі ретінде ұсынылған кез келген фотосуретті, суретті, графиканы, өнер туындысын, аудио, видео немесе ұқсас материалдарды ("Цифрлық материалдар") коммерциялық немесе басқа жолмен пайдалануға, алуға немесе таратуға немесе Фотосуреттер қосымшасының бір бөлігі ретінде тиісті пайдалану контексінен тыс Цифрлық материалдарды басқаша пайдалануға рұқсат берілмейді.

H. Мазмұн кэштеу функциялары.
1. Apple және/немесе оның үлестес тұлғалары белгілі бір бағдарламалық құралды және/немесе контентті (мысалы, Mac App Store дүкенінен тиісті контентке) ("Apple талаптарына сәйкес контент") кэштеуге қолжетімді ететін дәрежеде Apple бағдарламалық құралының белгілі бір функциялары ("Контент кэштеу функциялары") Apple бағдарламалық құралы орнатылған Apple брендідегі компьютерде (осы бөлімнің мақсаттары үшін Apple брендідегі компьютер "Кэштеу қосылған Mac"деп аталады) Apple талаптарына сәйкес келетін контентті автоматты түрде жүктеп алуы және кэштеуі мүмкін. **Apple бағдарламалық құралының контентті кэштеу мүмкіндіктерін қолданып, Mac компьютерінде кэштеу мүмкіндігі бар Apple талаптарына сәйкес келетін мазмұнды Apple жүктей және кэштей алатынына келісесіз.** Apple бағдарламалық құралындағы контентті кэштеу мүмкіндіктерін кез келген уақытта кэштеу қосулы Mac компьютеріндегі “Жүйе параметрлері” астындағы “Ортақ пайдалану” бөлімінен өшіруге болады.

2. Apple бағдарламалық құралының контентті кэштеу функциялары тек сіз иелік ететін немесе басқаратын Кэштеу қосулы Mac компьютерінде пайдалануға арналған және тек үйіңіздегі, компанияңыздағы немесе ұйымыңыздағы рұқсат етілген соңғы пайдаланушыларға Apple талаптарына сай осындай контентті жеткізуді жеделдетуге пайдаланылады. Мұндай пайдаланушыларға Apple рұқсат етілетін контентін алмас бұрын Apple арқылы жеке аутентификациялау қажет болуы мүмкін екенін және Кэштеу қосулы Mac көмегімен Apple сәйкес келетін мазмұнды жедел жеткізу сіз немесе сіздің соңғы пайдаланушыларыңыз Apple талаптарына сай контентті алатын шарттарды өзгертпейтінін түсінесіз.

3. Apple талаптарына сай контентті кез келген пайдалану кэштелетін Apple талаптарына сай контент түрін басқаратын қолданыстағы лицензиялық шарттармен реттелетінін мойындайсыз және оған келісесіз. Осы шарттар мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді: Apple мультимедиялық қызметтер шарттары мен талаптары, iCloud шарттары және талаптары, iTunes U нұсқаушысымен келісім, iTunes U бағдарламалық құралының лицензиялық келісімі және/немесе жүктеп алынатын бағдарламалық құралмен бірге жүретін қолданыстағы лицензиялық шарттар (жүктеп алынатын қолданбаның өз жеке лицензиялық келісімі болса, аталған лицензиялық келісім қолданылады). Apple бағдарламалық құралы лицензиясы (SLA) мына жерде:

https://www.apple.com/legal/sla/. Контентті кэштеу функцияларын пайдалану және Кэштеу қосулы Mac компьютеріңізде Apple талаптарына сай контентті сақтау Apple талаптарына сай контентке қолданылатын лицензиялық шарттарда берілген құқықтардан тыс ешқандай құқықтарды бермейтінін мойындайсыз және оған келісесіз, сонымен қатар Apple талаптарына сай контенттегі Apple немесе кез келген басқа авторлық құқық иелерінің қандай да бір құқығын беруді, қабылдамауды немесе басқаша шектеуді білдірмейді.

4. Өз иелігіңізге немесе бақылауыңызға жатпайтын (немесе осындай мақсаттар үшін пайдалануға заңды түрде рұқсат етілмеген) желіде контентті кэштеу функциялары бар Кэштеу қосулы Mac компьютерін орналастыруға, сондай-ақ Apple талаптарына сай контентіне үйіңізден, компанияңыздан немесе ұйымыңыздан тыс соңғы пайдаланушылардан алынған кіру рұқсатын беруіңізге құқығыңыз жоқ. Сіз мазмұнды кэштеу мүмкіндіктерін тек жеке, коммерциялық емес мақсатта немесе компанияңызда немесе ұйымыңызда ішкі пайдалануға және тек осы келісіммен тікелей рұқсат етілгендей қолдануға келісесіз. Сіз үшінші тұлғаларға Контент кэштеу функциялары ұсынатын қызметтермен немесе ақпаратпен біріктірілген немесе оларды қандай да бір жолмен пайдаланатын қызметтерді ұсынуға құқығыңыз жоқ.

5. Apple бағдарламалық құралындағы Контент кэштеу функцияларын қоса, сіз Apple Кэштеу қосулы Mac компьютерінде Apple талаптарына сай контентті сақтай, қадағалай және қорғай алатынына, сонымен қатар мұндай мақсаттар үшін Кэштеу қосулы Mac компьютеріңіз және қатысты желілер туралы жабдық идентификаторлары және IP мекенжайларын қамтитын, олармен шектелмейтін техникалық ақпаратты жинай және қолдана алатынына келісесіз. Apple тексеру, сақтау немесе аутентификация механизмдерін, цифрлық қолтаңбаны, цифрлық құқықтарды басқаруды немесе Apple бағдарламалық құралында, қызметтерінде, Apple талаптарына сай контентте немесе басқа Apple бағдарламалық құралында немесе технологиясында енгізілген басқа қауіпсіздік механизмдерін өшірмеуге, бұзбауға, бұзып кірмеуге, айналып өтпеуге және басқа жолмен араласпауға, сондай-ақ басқалардың мұны істеуіне мүмкіндік бермеуге келісесіз.

6. Apple Кэштеу қосулы Mac компьютеріңізде кэштеуге қолжетімді Apple контентін ұсынуды тоқтату (мысалы, бұрын кэштеген кейбір контентіңіз кейінірек кэштеу үшін қолжетімді болмауы мүмкін) және кез келген Кэштеу қосулы Mac компьютерлерінен кез келген кэштелген Apple талаптарына сай контентті Кэштеу қосулы Mac құрылғыларынан кез келген уақытта өз ұйғаруымен жою құқығын өзіне қалдырады және Apple бұл жағдайда сіздің алдыңызда ешқандай жауапкершілік көтермейді. Apple талаптарына сай контентті кэштеу барлық елдер мен аймақтарда қолжетімді болмауы мүмкін екенін түсінесіз. Кез келген уақытта Apple талаптарына сай контентті жоя аласыз және мазмұнды кэштеу мүмкіндіктерін өшіре аласыз.

I. Қашықтағы жұмыс үстелі байланыстары. Осы Лицензияның ережелері мен шарттарына сәйкес, экранды бөлісу функциясы арқылы немесе кез келген басқа жолмен басқа компьютерден немесе электрондық құрылғыдан (бұдан әрі "Құрылғы") Apple бағдарламалық құралы іске қосылған Apple брендділі компьютерге қашықтан қосылған кезде (осы бөлімнің мақсаттары үшін Apple брендділі мұндай компьютер "Үйдегі Mac"деп аталады):

(i) Үйдегі Mac компьютерінде жұмыс істейтін және көрсетілетін Apple бағдарламалық құралының графикалық сеансын басқару үшін кез келген уақытта тек бір (1) Құрылғы тікелей немесе жанама түрде қашықтан қосыла алады және

(ii) құрылғылардың орынды саны бір уақытта бір мақсат үшін қашықтан қосыла алады: Apple бағдарламалық құралын басқармайтын жағдайда Үйдегі Mac компьютерінде жұмыс істейтін және көрсетілетін Apple бағдарламалық құралының бірдей графикалық сеансын бір уақытта бақылау; бірақ

(iii) бір ғана (1) Apple брендділі құрылғы кез келген уақытта тікелей немесе жанама түрде Үйдегі Mac компьютерінде жұмыс істейтіннен және көрсетілгеннен өзгеше Apple бағдарламалық құралының жеке графикалық жұмыс үстелі сеансын басқару үшін қашықтан қосыла алады және мұндай қосылымды Apple бағдарламалық құралының Экран бөлісу функциясымен жүзеге асыруға болады.

Осы 2I бөлімде немесе 3-бөлімде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда немесе Apple өзгеше лицензияламаса, қызмет көрсету бюросына, уақытты бөлісуге, терминалдарды бөлісуге немесе басқа да ұқсас қызмет түрлеріне байланысты Apple бағдарламалық құралын немесе оның кез келген функционалдық мүмкіндігін пайдаланбауға келісесіз (мұндай қызметтер сіздің жеке ұйымыңызда немесе үшінші тараптарда ұсынылғанына қарамастан).

J. Басқа пайдалану шектеулері. Осы Лицензияда көрсетілген гранттар Apple компаниясына тиесілі емес кез

келген компьютерде Apple бағдарламалық құралын орнатуға, пайдалануға немесе іске қосуға мүмкіндік бермейді және сіз оны басқа адамдарға жасауға рұқсат бермеуге келісесіз. Сіз Apple бағдарламалық құралына жапсырылуы немесе олардың құрамында болуы мүмкін қандай да бір меншік құқығы туралы хабарламаларды (соның ішінде сауда белгілері және авторлық құқық туралы хабарламаларды) алып тастамауға, көмескілемеуге немесе өзгертпеуге келісесіз. Осы Лицензияның шарттары өзгеше рұқсат етпесе немесе Apple басқа жолмен лицензияламаса: (i) Apple бағдарламалық құралын бір уақытта тек бір пайдаланушы қолдана алады және (ii) Apple бағдарламалық құралын бір уақытта бірнеше компьютер іске қосатын немесе қолдана алатын желіде қолжетімді етуге құқығыңыз жоқ. 3-бөлімде тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Apple бағдарламалық құралын жалға алуға, қарызға алуға, сатуға, қайта таратуға немесе қосалқы лицензиялауға құқығыңыз жоқ.

K. Резервтік көшірме. Сіз Apple бағдарламалық құралының бір көшірмесін тек резервтік көшірме жасау үшін жасай аласыз (Apple бренділі жабдықта құралында ендірілген немесе басқаша қамтылған Apple Boot ROM кодын және басқа Apple микробағдарламасын қоспағанда); резервтік көшірмеде түпнұсқадағы барлық авторлық құқық немесе басқа меншік туралы ескертулер болуы керек. Apple Boot ROM коды және ендірілген бағдарламалық құрал тек Apple бренділі жабдықта пайдалану үшін беріледі және сіз Apple жүктелетін ROM кодын немесе ендірілген бағдарламалық құралды, сондай-ақ олардың кез келген бөлігін көшіруге, өзгертуге немесе таратуға құқығыңыз жоқ.

L. Қолданыстағы бағдарламалық құралды көшіру. Егер сіз бағдарламалық құралын бір Apple бренділі компьютерден басқа Apple бренділі компьютеріне тасымалдау үшін Орнату/Көшіру көмекшісін қолдансаңыз, көшірме басқа компьютерге ауыстырылған кезде, бағдарламалық құралдың түпнұсқалық көшірмесін одан әрі пайдалануға тыйым салынуы мүмкін екенін ұмытпаңыз (мұндай бағдарламалық құралдың лицензиялық көшірмесі екі компьютерде де болатын жағдайды қосағанда). Қолданыстағы шарттар мен талаптар үшін бағдарламалық құралдың тиісті лицензиялық келісімдерімен танысуыңыз керек. Үшінші тарап бағдарламалық құралы мен қызметтері Apple бағдарламалық құралымен үйлесімді болмауы мүмкін және бұл Apple бағдарламалық құралын орнату мұндай бағдарламалық құралдың немесе үшінші тарап қызметтерінің қолжетімділігі мен ыңғайлылығына әсер етуі мүмкін.

M. Бастапқы коды ашық. Apple бағдарламалық құралына кіретін Apple бағдарламалық құралының кейбір компоненттері мен үшінші тараптың ашық бастапқы бағдарламалары Apple компаниясының бастапқы коды ашық веб-сайтында (https://www.opensource.apple.com/) (бәрін қосқанда “Бастапқы коды ашық компоненттер”) қолжетімді болуы немесе қолжетімді етілуі мүмкін . Келесі шарттармен тек осы бастапқы коды ашық компоненттерді өзгерте немесе ауыстыра аласыз: (I) модификацияланған Apple бағдарламалық құралы сіз иелік ететін немесе басқаратын Apple бренділі компьютерлерде модификацияланбаған Apple бағдарламалық құралының орнына қолданылады, бұл үшін әрбір осындай Apple компьютерінде Apple бағдарламалық құралының тиісті лицензияланған көшірмесі орнатылған болуы керек және (ii) сіз осы Лицензияның шарттарын және Бастапқы коды ашық компоненттерді пайдалануды реттейтін кез келген қолданылатын лицензиялық шарттарды басқаша қадағалайсыз. Apple компаниясы модификацияланған Apple бағдарламалық құралы үшін жаңартуларды, техникалық қызмет көрсетуді, кепілдікті, техникалық немесе басқа қолдауды немесе қызметтерді ұсынуға міндетті емес. Егер сіз Apple аппараттық құралының істен шығуы немесе бүлінуі Apple бағдарламалық құралының бастапқы коды ашық компоненттерін модификациялаудан туындаса, мұндай ақау немесе бүліну Apple жабдығының кепілдік шарттарынан алынып тасталатынын тікелей мойындайсыз.

N. Инженерлік бөлшектеуге болмайды. Apple бағдарламалық құралдарын немесе Apple бағдарламалық құралдары ұсынатын кез келген қызметтерді немесе олардың кез келген бөлігін көшіруге (осы Лицензия немесе қолданылатын жағдайда Пайдалану ережелері бойынша тікелей рұқсат етілмеген жағдайларда), декомпиляция жасауға, инженерлік талдау жасауға, бөлшектеуге, бастапқы кодынан туындылар жасауға әрекеттенуге, шифрын ашуға, өзгертуге немесе туындыларын жасауға Сіздің құқығыңыз жоқ және Сіз оларды істемеуге немесе басқалардың істеуіне рұқсат етпеуге келісесіз (жоғарыдағы кез келген шектеуге қолданыстағы заң бойынша немесе Apple бағдарламалық құралдарының ішіне кіруі мүмкін Бастапқы коды ашық құрамдастардың пайдаланылуын реттейтін лицензиялау шарттары бойынша тыйым салынбаған жағдайларда ғана).

O. Заңдарды сақтау. Сіз Apple бағдарламалық құралдары мен Қызметтерді (төмендегі 6-бөлімде анықталған) барлық қолданыстағы заңдарға, соның ішінде Сіз тұратын немесе Сіз Apple бағдарламалық құралдары мен Қызметтерді жүктеп алған немесе пайдаланатын елдегі немесе аймақтағы жергілікті заңдарға сәйкес пайдалануға келісесіз. Apple бағдарламалық құралы мен қызметтерінің функциялары барлық тілдерде немесе түрлі аймақтарда бірдей қолжетімді болмауы мүмкін, ал кейбір функциялар аймаққа байланысты әртүрлі болуы

мүмкін. Кейбір Apple бағдарламалық құралы мен Қызметтері үшін интернетпен байланыс қажет.

P. Үшінші тараптың бағдарламалық құралы. Apple компаниясы Apple бағдарламалық құралының бөлігі ретінде қамтамасыз етті және пайдаланушыларға ыңғайлы болуы үшін, Apple бағдарламалық құралына жаңарту, жаңалау немесе қосымша ретінде белгілі бір үшінші тарап бағдарламалық құралына немесе қызметтеріне кірумен қамтамасыз ете алады. Apple бағдарламалық құралында қандай да бір үшінші тарап бағдарламалық құралы немесе қызметтері бар немесе оларға кіруге мүмкіндік беретін шеңберде Apple мұндай бағдарламалық құралға немесе қызметтерге қандай да бір техникалық немесе басқа қолдау көрсетуге нақты немесе тұспалды міндеттенбейді. Бағдарламалық құралға, қызметтерге және/немесе өнімдерге қатысты техникалық қолдау және тұтынушыларға қызмет көрсету үшін тиісті бағдарламалық құрал жеткізушісіне, өндірушісіне немесе қызмет жеткізушісіне тікелей хабарласыңыз.

Q. Apple бағдарламалық құралының өзгертулері. Apple бағдарламалық құралы Apple-дің Apple бағдарламалық құралындағы өзгерістерді мезгіл-мезгіл тексеріп отырады. Егер өзгеріс болса, ол автоматты түрде компьютерге және қажет болған жағдайда перифериялық құрылғыларға жүктеліп, орнатылуы мүмкін. **Apple бағдарламалық құралын қолдана отырып, сіз Apple компаниясы сіздің компьютеріңізге және перифериялық құрылғыларыңызға Apple бағдарламалық құралының Автоматты өзгерістерін жүктей және орната алатындығына келісесіз.** “Жүйе параметрлері > Бағдарламалық құралды жаңарту > Кеңейтілген” тармағындағы параметрлерді өзгерту арқылы кез келген уақытта операциялық жүйенің автоматты жаңартуларын және Жылдам қауіпсіздік жауаптарын өшіруге болады.

R. Жүйе таңбалары. Осы Лицензияның шарттары мен талаптарына сәйкес Apple бағдарламалық құралына енгізілген немесе онымен жасалған Memoji таңбаларын ("Жүйелік таңбалар") пайдалана аласыз: (i) Apple бағдарламалық құралымен жұмыс істегенде және (ii) жеке коммерциялық емес мақсатта пайдалануға арналған өзіндік контент пен жобаларды жасау үшін. Осы Лицензия бойынша Жүйелік таңбаларды ешқандай басқа мақсатта пайдалануға, соның ішінде кез келген Жүйелік таңбаларды пайда табуды көздейтін, пайда табуды көздемейтін мақсатта, бұқарамен бөлісу үшін немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға, қайта жасауға, көрсетуге, орындауға, жазып алуға, жариялауға немесе қайта таратуға рұқсат етілмейді.

3. Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтері үшін жалға алу

A. Жалға алу. Apple бағдарламалық құралының жарамды лицензияланған нұсқасын келесі шарттармен жеке тұлғаға немесе ұйымға (бұдан әрі "Жалға алушы") толық көлемде жалға немесе қосалқы жалға бере аласыз:

(i) жалға алынған Apple бағдарламалық құралы тек Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтерін ұсыну үшін пайдаланылуы керек және әрбір жалға алушы осы Лицензияның шарттарымен танысып, оларға келісуі керек;

(ii) әрбір жалдау мерзімі қатарынан кемі жиырма төрт (24) сағатты құрауы керек.;

(iii) жалдау мерзімі ішінде Жалға алушы соңғы пайдаланушы Apple бағдарламалық құралын және ол орнатылған Apple бренділі жабдығын жеке өзі пайдалануы және бақылауы керек (сіз Apple бағдарламалық құралын жалға беретін тарап ретінде (бірақ "Жалға беруші") Apple бағдарламалық құралына әкімшілік қолдау көрсете аласыз) және

(iv) Apple бағдарламалық құралын қолданар алдында Жалға алушы соңғы пайдаланушы Apple бағдарламалық құралында алдын ала орнатылған кез келген бағдарламалық құралға, соның ішінде Apple Xcode әзірлеуші бағдарламалық құралына және кез келген басқа Apple немесе үшінші тарап бағдарламалық құралына қатысты шарттармен танысып, оларға келісуі керек.

Осы 3-бөлімнің мақсаттары үшін: (A) Жалға алушы соңғы пайдаланушы тек Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтері үшін жалға алынған Apple бағдарламалық құралын пайдаланатын түпкілікті пайдаланушы саналатын жалға алушыны білдіреді және (B) Рұқсат етілген әзірлеуші қызметтері Бағдарламалық құралды әзірлеуді, бастапқы кодтан бағдарламалық құралды жасауды, бағдарламалық құралды әзірлеу кезіндегі автоматтандырылған сынауды және мұндай әрекеттерді қолдау үшін қажетті әзірлеуші құралдарын іске қосуды қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей), үздіксіз интеграция қызметтерін білдіреді. Әр жалға беруші осы 3-бөлімге сәйкес Apple бағдарламалық құралын жалға немесе қосалқы жалға бермес бұрын, Apple әзірлеушілерімен байланыс бөліміне хабарласып, Apple корпорациясына алдын ала хабарлауы керек (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Қосалқы лицензиялау. Жалға алушы бұдан әрі Apple бағдарламалық құралын осы 3-бөлімге сәйкес қосалқы жалға бере алады, мұндай жалға алушы осы 3-бөлімнің барлық шарттарын сақтауы керек. Apple бағдарламалық құралын қосалқы жалға беретін Жалға алушы (осы 3-бөлімге сәйкес Жалға беруші болып саналады) жалға алу мерзімі ішінде Apple бағдарламалық құралын және ол орнатылған Apple бренділі жабдықты айрықша пайдалану мен бақылауды толығымен жалға алушыға тапсыруы керек.

C. Күшіне ену. Жалға беруші ретінде жауаптысыз: (i) әр Жалға алушының осы 3-бөлімнің талаптарын орындауымен қамтамасыз ету; (ii) әр Жалға алушының барлық қолданыстағы лицензиялық шарттармен келісуімен қамтамасыз ету және (iii) Apple корпорациясына олардың орындалуымен қамтамасыз етуге көмек көрсету. Егер Жалға алушы осы лицензияны немесе Apple берген басқа қолданыстағы лицензиялық шарттарды бұзса, оның Apple бағдарламалық құралын пайдалану құқығы автоматты түрде тоқтатылады және сіз осындай бұзушылықты анықтағаннан кейін немесе Apple корпорациясынан осындай бұзушылық туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін, мұндай Жалға алушының Apple бағдарламалық құралын пайдалануды дереу тоқтататынына келісесіз.

D. Виртуализация. Осы 3-бөлімге сәйкес жалға алынатын Apple бағдарламалық құралының әрбір көшірмесі үшін Жалға беруші немесе Жалға алушы (бірақ екеуі бірдей емес) 2B(iii) бөліміне сәйкес виртуалды операциялық жүйе орталарында Apple бағдарламалық құралының қосымша көшірмелерін немесе даналарын орната, пайдалана және іске қоса алады, бұл үшін Жалға беруші Жалға алушыға Apple бағдарламалық құралына кіру мүмкіндігін беру және оны осы 3-бөлімге сәйкес қолдану үшін дайындық құралы ретінде Apple бағдарламалық құралының тек бір данасын немесе көшірмесін виртуалдандыра алады.

E. Жүйе конфигурациясы Егер сіз Жалға алушы болсаңыз, сізге Apple бағдарламалық құралын жалға беретін Жалға беруші Apple бағдарламалық құралын, соның ішінде аналитиканы, орналасу қызметтері және қауіпсіздікке, құпиялылыққа және деректерді жинауға қатысты басқа мүмкіндіктер үшін параметрлер таңдауды алдын ала орнатқан болуы мүмкін екенін мойындайсыз. Сіз Apple корпорациясы Жалға берушінің Apple бағдарламалық құралын орнатуға жауапты емес екенін мойындайсыз және оған келісесіз.

4. Үшінші тұлғаларға беру.
A. Егер сіз Apple бренділі жабдыққа алдын ала орнатылған Apple бағдарламалық құралын сатып алсаңыз немесе Mac App Store дүкенінен немесе Бағдарламалық құралды жаңарту арқылы Apple бағдарламалық құралына лицензия алсаңыз, Apple бағдарламалық құралына қатысты барлық лицензиялық құқықтарыңызды бір реттік және тұрақты түрде басқа тарапқа бере аласыз (Apple нұсқауы бойынша оның бастапқы түрінде): (i) Apple бағдарламалық құралы Apple бренділі жабдықпен бірге жіберіледі (ii) беру кезінде Құрылғыңыз бен Apple бағдарламалық құралдарының барлығы, соның ішінде оның құрамдас бөліктерінің барлығы мен осы Лицензия берілуі керек; (iii) Сіз Apple бағдарламалық құралдарының ешқандай толық немесе ішінара көшірмелерін, соның ішінде компьютерде немесе басқа сақтау құрылғысында сақталған көшірмелерін алып қалмайсыз; және (iv) Apple бағдарламалық құралдарын алатын тарап осы Лицензияның шарттары мен талаптарын оқиды және қабылдайды. Осы Лицензияның мақсаттары үшін Apple Apple бағдарламалық құралына жаңартуды (мысалы, 10.14 нұсқасынан 10.14.1 нұсқасына) ұсынса, жаңартылған нұсқа Apple бағдарламалық құралының бір бөлігі болып саналады және оны Apple бағдарламалық құралының алдын ала жаңартылған нұсқасынан бөлек беруге болмайды.

B. Жоғарыдағы 2m бөлімінде өзгертілген немесе ауыстырылған Apple бағдарламалық құралын тасымалдауға болмайды. Apple Бағдарламалық құралының барлық компоненттері жинақтың бөлігі ретінде берілген және жинақтан ажыратылмауы және дербес қолданбалар ретінде таратылмауы мүмкін. Белгілі бір Apple бренділі жабдығымен қамтамасыз етілген Apple бағдарламалық құралы Apple бренділі жабдығының басқа үлгілерінде жұмыс істемеуі мүмкін екенін ескеріңіз.

C. Apple компаниясы жарнамалық, бағалау, диагностикалық немесе қалпына келтіру мақсатында ұсынуы мүмкін Apple бағдарламалық құралының кез келген көшірмесі тек осындай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін және қайта сатылмауы немесе тасымалданбауы мүмкін.

D. Apple осы Лицензияны толықтай немесе оның кез келген бөлігін немесе кез келген құқықтарды немесе міндеттемелерді кез келген уақытта ескертусіз кез келген Apple үлестес тұлғасына немесе еншілес ұйымына бере алады.

5. Деректердің пайдаланылуына келісім беру. Analytics, Location Services, Siri және Dictation сияқты белгілі бір мүмкіндіктер өздерінің тиісті функцияларымен қамтамасыз ету үшін компьютеріңізден ақпарат алуды қажет

етуі мүмкін. Сіз бұл функцияларды қосқанда немесе пайдаланғанда, Apple корпорациясына қандай ақпарат жіберілетіні және ақпарат қалай пайдаланылатыны туралы мәліметтер беріледі. Қосымша мәліметті https://www.apple.com/kz/privacy/ веб-сайтынан білуге болады. Ақпаратыңыз әрқашан Apple корпорациясының Құпиялық саясатына сәйкес өңделеді; ол құжатты мына жерден көруге болады: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Apple бағдарламадық құралы, Қызметтер және Үшінші тарап материалдары.
A. Жалпы ережелер. Apple бағдарламалық құралдары Apple корпорациясының iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Maps, News және Apple корпорациясы мен үшінші тараптардың қызметтері мен веб-сайттарына (барлығы бірге және жеке-жеке «Қызметтер» деп аталады) қол жеткізуге рұқсат етуі мүмкін. Бұл Қызметтерді пайдалану үшін Интернетке кіру мүмкіндігі, ал кей Қызметтерді пайдалану үшін Apple аккаунты қажет болуы, қосымша шарттарды қабылдауыңызды талап етуі және олар үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Apple аккаунтына немесе Apple корпорациясының басқа Қызметтеріне байланысты осы бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы сіз қолданыстағы қызмет көрсету шарттарына, мысалы, Сіз осындай Қызметтерге кіретін елге немесе аймаққа арналған ең жаңа Apple мультимедиа қызметтерінің шарттары мен талаптарына келісесіз; аталған құжатқа https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/kz/terms.html веб-сайтында қол жеткізуге және қарап шығуға болады.

B. Егер iCloud қызметіне жазылсаңыз, iCloud қызметінің «iCloud Drive», «Shared Albums» және «Find My» сияқты функцияларына Apple бағдарламалық құралдарынан тікелей қол жеткізуге болады. Сіз iCloud қызметі мен осы функцияларды пайдаланған кезде iCloud қызметінің мына жерден қол жеткізуге және қарап шығуға болатын ең жаңа шарттары мен талаптары басшылыққа алынатынын мойындайсыз және оған келісесіз: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/kz/terms.html.

C) News қолданбасының контенті. Сіздің News қолданбасы арқылы қол жеткізілген контентті пайдалануыңыз тек жеке, бейкоммерциялық мақсатта пайдаланумен шектеледі, Сізге ешқандай контентке иелік үлесін бермейді және нақты айтқанда, мұндай контентті коммерциялық немесе жарнамалық мақсаттарда пайдалану құқықтарының барлығын жоққа шығарады.

D. Карталар. Apple бағдарламалық құралының карталар қызметі мен функциялары («Карталар»), соның ішінде карта деректерімен қамту қызметі аймаққа қарай әртүрлі болуы мүмкін. Maps опциясын қосқанда немесе пайдаланғанда, Apple корпорациясына қандай ақпарат жіберілетіні және ақпарат қалай пайдаланылатыны туралы мәліметтер беріледі. Сіз Карталар қызметі мен осы функцияларды пайдаланған кезде Карталар қолданбасының бүйір тақтасына кіруге және қарап шығуға болатын ең жаңа шарттары мен талаптары басшылыққа алынатынын мойындайсыз және оған келісесіз.

E. Сіз Apple бағдарламалық құралының және Қызметтердің кез келген біреуін пайдалану арқылы дөрекі, бейәдеп немесе ұнамсыз деп саналатын контент сізге кездесуі мүмкін екеніне, мұндай контентте бейәдеп сөздер бар деп анықталуы немесе анықталмауы мүмкін екеніне және кез келген іздеудің нәтижелерінде немесе белгілі бір URL мекенжайын енгізу нәтижесінде автоматты түрде немесе еріксіз ұнамсыз материалға сілтемелер жасалуы мүмкін екенін түсінесіз. Дегенмен Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді өзіңіз тәуекел етіп пайдалануға және дөрекі, бейәдеп немесе ұнамсыз деп танылуы мүмкін контент үшін Apple, оның үлестес тұлғалары, агенттері, басшылары немесе лицензиарлары Сіздің алдыңызда жауапты болмайтынына келісесіз.

F. Белгілі бір Apple бағдарламалық құралында және Қызметтерде үшінші тараптардың контенті, деректері, ақпараты, қолданбалары немесе материалдары («Үшінші тарап материалдары») көрсетілуі, қамтылуы немесе қолжетімді болуы немесе кейбір үшінші тараптардың веб-сайттарына сілтемелер берілуі мүмкін. Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалану арқылы Сіз Apple мұндай Үшінші тарап материалдарының немесе веб-сайттарының контентін, дәлдігін, толықтығын, уақытылылығын, жарамдылығын, авторлық құқықтарды сақтауын, заңдылығын, әдепке сай екендігін, сапасын немесе кез келген басқа аспектісін тексеруге немесе бағалауға жауапты емес екенін мойындайсыз және оған келісесіз. Apple, оның лауазымды тұлғалары, үлестес тұлғалары мен еншілес тұлғалары қандай да бір үшінші тарап Қызметтері, Үшінші тарап материалдары немесе веб-сайттары немесе үшінші тараптардың кез келген басқа материалдары, өнімдері немесе қызметтері үшін ешқандай кепілдік бермейді және Сіздің немесе кез келген басқа тұлғаның алдында ешқандай жауапкершілік қабылдамайды. Үшінші тарап материалдары мен басқа веб-сайттарға сілтемелер тек Сізге қолайлы болу үшін ұсынылады.

G. Apple бағдарламалық құралында және Қызметтерде көрсетілетін биржа ақпаратының, орналасқан жер

деректерінің, денсаулық туралы ақпараттың немесе кез келген басқа деректердің қолжетімділігіне, дәлдігіне, толықтығына, сенімділігіне немесе уақытылылығына Apple корпорациясы да, оның контент провайдерлері де кепілдік бермейді. Кез келген Apple бағдарламалық құралы және Қызмет көрсетілетін қаржылық ақпарат тек жалпы ақпарат беруге арналған және инвестиция жасау бойынша кеңес ретінде оған сенім артылмауға тиіс. Apple бағдарламалық құралы және Қызметтер арқылы алынған ақпаратқа сүйене отырып қандай да бағалы қағаздармен бір транзакциялар алдында еліңізде немесе аймағыңызда қаржы немесе бағалы қағаздар бойынша кеңес беруге заңды біліктілігі бар қаржы немесе бағалы қағаздар саласындағы кәсіби маманмен кеңесуіңіз қажет. Apple бағдарламалық құралы мен қызметтерін пайдаланбас бұрын немесе оларға ортақ кіру мүмкіндігімен қамтамасыз етпес бұрын, жасанды интеллект арқылы алынған нәтижелердің дәл әрі пайдалану жағдайыңызға сәйкес екенін (соның ішінде қажет болған жағдайда адамның тексеруі арқылы) бағалау керек. Apple Карталар қызметін қоса алғанда, кез келген Apple бағдарламалық құралы және Қызметтер ұсынатын орналасқан жер туралы деректер тек навигация мен жоспарлаудың негізгі мақсаттары үшін беріледі және нақты орын туралы ақпарат қажет болған жағдайда немесе орналасқан жер туралы қате, дәл емес, уақытты кешіктіретін немесе толық емес деректер өлімге, жарақатқа немесе материалдық немесе экологиялық зақымдауға әкелуі мүмкін жағдайларда пайдалануға арналмаған. Сіз Карталар қызметінен алынған нәтижелер Карталар деректерінің дәлдігіне әсер етуі мүмкін ауа райы, жолдар мен көлік қозғалысының жай-күйі және геосаяси оқиғалар және т.б. сияқты факторларға байланысты жолдардың немесе жер бедерінің іс жүзіндегі жағдайларынан өзгеше болуы мүмкін екеніне келісесіз. Қауіпсіздік үшін жарияланған жол белгілері мен жол жағдайына назарда ұстаңыз. Қауіпсіз көлік жүргізу қағидалары мен жол қозғалысын реттеу ережелерін орындаңыз және велосипедпен және жаяу жүру бағыттарында арнаулы жолдар қамтылмауы мүмкін екенін ескеріңіз.

H. Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалана отырып қандай да бір контентті жіберген жағдайда, Сіз мұндай контенттіжіберуге барлық құқықтарыңыз, өкілеттіктеріңіз немесе басқа заңды рұқсаттарыңыз бар екенін және мұндай контент Қызметтерге қолданылатын ешқандай қызмет көрсету шарттарын бұзбайтынын мәлімдейсіз. Сіз Apple бағдарламалық құралында және Қызметтерде Apple корпорациясының, сайт иесінің немесе олардың лицензиарларына тиесілі және қолданыстағы зияткерлік меншік туралы заңдармен, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, авторлық құқық туралы заңдармен қорғалған меншікті контент, ақпарат және материал қамтитынына келісесіз. Сіз мұндай меншікті контентті, ақпаратты немесе материалдарды Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалануға рұқсат етілмеген мақсаттарда немесе осы Лицензияның шарттарына қайшы келетін, не болмаса бір үшінші тараптың немесе Apple корпорациясының қандай да зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын жолдармен пайдаланбауға келісесіз. Apple бағдарламалық құралының және Қызметтердің ешқандай бөлігін ешқандай түрде немесе ешқандай жолдармен қайта жасауға болмайды. Сіз Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді ешқандай жолмен жалға бермеуге, лизингке бермеуге, уақытша пайдалануға бермеуге, сатпауға, таратпауға немесе олардың негізінде туындылар жасамауға және Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді ешқандай рұқсат етілмеген жолмен пайдаланбауға, соның ішінде Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалана отырып қандай да бір компьютер вирустарын, құрттарды, троялық аттарды немесе басқа зиянды бағдарламаларды жібермеуге немесе желіні айналып өтпеуге немесе оның мүмкіндіктеріне жүктеме түсірмеуге келісесіз. Сонымен қатар Сіз Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді ешқандай жолмен қандай да бір басқа тарапқа спам жіберу, оны бопсалау, мазалау, қорлау, қудалау, қоқан-лоққы көрсету, масқаралау немесе басқа жолдармен құқықтарын бұзу немесе оларға нұқсан келтіру үшін пайдаланбауға келісесіз және Apple корпорациясы сіздің мұндай жолдармен пайдаланғаныңыз үшін де, Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді пайдалану нәтижесінде Сіз алуыңыз мүмкін мазалайтын, қоқан-лоққы көрсететін, масқаралайтын, ар-намысқа тиетін, құқықтарды бұзатын немесе заңсыз хабарламалар немесе деректер тасымалдары үшін жауапты болмайтынына келісесіз.

I. Apple бағдарламалық құралы, Қызмет және Үшінші тараптың материалдары барлық тілдерде немесе барлық елдерде немесе аймақтарда қолжетімді бола бермейді. Apple мұндай Apple бағдарламалық құралы, Қызметтер немесе Үшінші тарап материалдары кез келген нақты бір жерде жарамды немесе пайдалануға дайын болатыны туралы ешқандай мәлімдеме жасамайды. Мұндай Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді немесе Үшінші тарап материалдарын пайдалануды немесе оларға қол жеткізуді ұйғарған жағдайларда, Сіз мұны өз бастамаңыз бойынша істейсіз және барлық қолданыстағы заңдардың, соның ішінде қолданыстағы жергілікті заңдардың және деректер жинау туралы заңдардың талаптарын сақтауға өзіңіз жауапты боласыз. Apple және оның лицензиарлары кез келген уақытта ескертпестен кез келген Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді өзгерту, уақытша тоқтату, алып тастау немесе оларға қол жеткізу мүмкіндігін ажырату құқықтарын өзінде қалдырады. Ешқандай жағдайда Apple кез келген мұндай Apple бағдарламалық құралын және Қызметтерді алып тастау немесе қол жеткізу мүмкіндігін ажырату үшін жауапты болмайды. Сондай-ақ Apple кез келген жағдайда және ескертпестен немесе жауапкершілік көтерместен кейбір Apple бағдарламалық

құралын және Қызметтерді пайдалануға немесе оған қол жеткізуге шектеулер енгізе алады.

7. Тоқтату. Осы Лицензия тоқтатылғанша жарамды. Сіз осы Лицензияның шарт(тар)ын орындамаған жағдайда, осы Лицензия бойынша сіздің құқықтарыңыз Apple тарапынан Сізге ескертілместен автоматты түрде тоқтатылады немесе күшін жояды. Осы Лицензияның күші тоқтатылғаннан кейін, сіз Apple Software бағдарламалық құралын пайдалануды доғарасыз және Apple Software бағдарламалық құралының толық немесе ішінара барлық көшірмелерін жоясыз. Осы Лицензияның 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 және 13-бөлімдері мұндай тоқтатудан кейін әрі қарай қолданыла береді.

8. Кепілдіктерден бас тарту.
A. Егер Сіз тұтынушы (Apple бағдарламалық құралдарын саудадан, бизнестен немесе кәсіптен тыс мақсаттарда пайдаланатын адам) клиент болсаңыз, тұратын еліңізде Сіздің төмендегі шектеулердің Сізге қойылуына тыйым салатын заңды құқықтарыңыз болуы мүмкін және тыйымдар салынған жағдайларда олар сізге қолданылмайды. Құқықтар туралы қосымша мәлімет алу үшін жергілікті тұтынушыларға кеңес беру ұйымына хабарласуыңыз қажет. Австралиядағы тұтынушыларға келетін болсақ, бұл лицензияда ештеңе әсер етпейді және Австралияның тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңнамасында (тұтынушылардың кепілдіктерін қоса алғанда) көзделген заңды құқықтарыңызға әсер етуге арналмаған.

B. СІЗ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ БОЙЫНША РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ЖӘНЕ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫМЕН ОРЫНДАЛҒАН НЕМЕСЕ ОЛ АРҚЫЛЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ӨЗІҢІЗ ТӘУЕКЕЛ ЕТЕСІЗ ЖӘНЕ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ САПАҒА, ЖҰМЫС ӨНІМДІЛІГІНЕ, ДӘЛДІККЕ ЖӘНЕ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСҚА ҚАТЫСТЫ БҮКІЛ ТӘУЕКЕЛДІ ӨЗІҢІЗ КӨТЕРЕТІНІҢІЗДІ АШЫҚ МОЙЫНДАЙСЫЗ ЖӘНЕ ОҒАН КЕЛІСЕСІЗ.

C. ЗАҢ БОЙЫНША РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» ЖӘНЕ «БАР БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА» ШАРТТАРЫМЕН, БАРЛЫҚ КЕМШІЛІКТЕРІМЕН ЖӘНЕ ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ КЕПІЛДІКТЕРСІЗ БЕРІЛЕДІ ЖӘНЕ APPLE КОРПОРАЦИЯСЫ МЕН APPLE КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИАРЛАРЫ (8 ЖӘНЕ 9-БӨЛІМНІҢ МАҚСАТТАРЫ ҮШІН БАРЛЫҒЫ БІРГЕ «APPLE» ДЕП АТАЛАДЫ) ОСЫ ҚҰЖАТ АРҚЫЛЫ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ БАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА НЕМЕСЕ ЗАҢДА КӨЗДЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕР МЕН ШАРТТАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ ТАУАРЛЫҚ КҮЙГЕ, ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ САПАҒА, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҚҚА, ДӘЛДІККЕ, ТЫНЫШ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗБАУҒА ҚАТЫСТЫ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ШАРТТАР БЕРУДЕН БАС ТАРТАДЫ.

D. APPLE КОРПОРАЦИЯСЫ СІЗДІҢ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗДА КЕДЕРГІЛЕР БОЛМАЙТЫНЫНА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ ОЛ ОРЫНДАЙТЫН НЕМЕСЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ФУНКЦИЯЛАР НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕР СІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА САЙ БОЛАТЫНЫНА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ ҮЗІЛІССІЗ ЖӘНЕ ҚАТЕСІЗ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНІНЕ, ҚАНДАЙ ДА БІР ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТІЛЕ БЕРЕТІНІНЕ, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕГІ КЕМШІЛІКТЕР ТҮЗЕТІЛЕТІНІНЕ, НЕ БОЛМАСА APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ КЕЗ КЕЛГЕН ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫМЕН, ҚОЛДАНБАЛАРЫМЕН НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІМЕН ҮЙЛЕСІМДІ БОЛАТЫНЫНА НЕМЕСЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНІНЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. БҰЛ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ОРНАТУ ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ, ҚОЛДАНБАЛАРЫНЫҢ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ, СОНЫМЕН ҚАТАР APPLE ӨНІМДЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ МЕН ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН.

E. СОНДАЙ-АҚ СІЗ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ ОСЫ APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ІСТЕН ШЫҒУЫ НЕМЕСЕ КІДІРІСТЕРІ, НЕ БОЛМАСА ОЛАР ҰСЫНАТЫН КОНТЕНТТЕГІ, ДЕРЕКТЕРДЕГІ НЕМЕСЕ АҚПАРАТТАҒЫ ҚАТЕЛЕР НЕМЕСЕ ДӘЛСІЗДІКТЕР ӨЛІМГЕ, ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫНА НЕМЕСЕ АУЫР ФИЗИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАЛАЛҒА, СОНЫҢ ІШІНДЕ ЯДРОЛЫҚ НЫСАНДАРДЫҢ, ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ НАВИГАЦИЯ НЕМЕСЕ БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ, АВИАДИСПЕТЧЕРЛІК, ТІРШІЛІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЕМЕСЕ ҚАРУ-ЖАРАҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫНА ТИЕТІН ЗАЛАЛҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖАҒДАЙЛАРДА НЕМЕСЕ ОРТАЛАРДА ПАЙАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАНЫН ЖӘНЕ ЖАРАМАЙТЫНЫН МОЙЫНДАЙСЫЗ.

F. APPLE НЕМЕСЕ APPLE КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ РЕСМИ ӨКІЛІ БЕРГЕН АУЫЗША НЕМЕСЕ ЖАЗБАША АҚПАРАТ НЕМЕСЕ КЕҢЕС КЕПІЛДІК БОЛЫП САНАЛМАЙДЫ. APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНДА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕ АҚАУ БАР БОЛЫП ШЫҚҚАН ЖАҒДАЙДА, БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ,

ЖӨНДЕУ НЕМЕСЕ ТҮЗЕТУ ҮШІН БҮКІЛ ШЫҒЫНДЫ СІЗ ТӨЛЕЙСІЗ. КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАРДА КӨЗДЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРДІ ЖОҚҚА ШЫҒАРУҒА НЕМЕСЕ ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫН ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ЖОҚҚА ШЫҒАРУ МЕН ШЕКТЕУЛЕР СІЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН.

9. Жауапкершілікті шектеу. ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯДА БАСҚАША КӨРСЕТІЛМЕСЕ, ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ БОЙЫНША ТЫЙЫМ САЛЫНБАҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА, APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІН НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН, ҚОЛДАНБАЛАРЫН НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРІН APPLE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ НЕ ҚЫЗМЕТТЕРІМЕН БІРГЕ ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗДАН НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНА АЛМАУЫҢЫЗДАН, НЕ БОЛМАСА СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ТУЫНДАЙТЫН ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН КЕЗДЕЙСОҚ, АРНАЙЫ, ЖАНАМА НЕМЕСЕ САЛДАРЛЫҚ ЗАЛАЛДАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ ТАБЫСТАН АЙЫРЫЛУ ЗАЛАЛДАРЫ, ДЕРЕКТЕРДІҢ БҮЛІНУІ НЕМЕСЕ ЖОҒАЛУЫ, ЕШҚАНДАЙ ДЕРЕКТЕР НЕ АҚПАРАТ (СОНЫҢ ІШІНДЕ КУРС БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР, ТАПСЫРМАЛАР МЕН МАТЕРИАЛДАР) ЖІБЕРЕ АЛМАУ НЕМЕСЕ ҚАБЫЛДАЙ АЛМАУ, БИЗНЕСТІҢ ТОҚТАП ҚАЛУЫ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЗАЛАЛДАР НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ҮШІН ҚАНДАЙ СЕБЕППЕН ТУЫНДАҒАНЫНА ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТУЫНДАУ НЕГІЗДЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІНЕ (КЕЛІСІМШАРТТЫ БҰЗУ, ЗИЯН КЕЛТІРУ НЕМЕСЕ БАСҚА НЕГІЗДЕР БОЙЫНША) ҚАРАМАСТАН ЖӘНЕ ТІПТІ APPLE КОРПОРАЦИЯСЫНА МҰНДАЙ ЗАЛАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН ЕКЕНІ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ, APPLE, ОНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ, АГЕНТТЕРІ НЕМЕСЕ БАСШЫЛАРЫ МҰЛДЕМ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ. КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАРДА ДЕНЕ ЖАРАҚАТТАРЫ, КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖОҚҚА ШЫҒАРУҒА НЕМЕСЕ ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН БҰЛ ШЕКТЕУ СІЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН. Ешбір жағдайда барлық залалдар (дене жарақатымен байланысты жағдайларда қолданыстағы заң бойынша талап етілмеген жағдайда) үшін Сіздің алдыңыздағы Apple корпорациясының бүкіл міндеттемесі 250 (екі жүз елу) АҚШ долларынан аспауы керек. Жоғарыда көрсетілген шектеулер жоғарыда айтылған құқық қорғау құралы өзі негізгі мақсатына жетпесе де қолданылады. ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ШАРТТАРЫНА ҚАРАМАСТАН, ЖАПОНИЯНЫҢ ТҰТЫНУ ШАРТТАРЫ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАҒДАЙДА APPLE КОМПАНИЯСЫНЫҢ КЕЛІСІМШАРТТЫ БҰЗУЫНАН НЕМЕСЕ APPLE ЖАСАҒАН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАҒАН ЗАЛАЛ ҮШІН APPLE ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ШЕКТЕЙТІН ШАРТТАР (МҰНДАЙ ЗАЛАЛ APPLE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚАСАҚАНА ТЕРІС ҚЫЛЫҚТАРЫНАН НЕМЕСЕ ӨРЕСКЕЛ НЕМҚҰРАЙЛЫЛЫҚТАН ТУЫНДАСА), ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.

10. Экспортты бақылау. Америка Құрама Штаттарының заңдары немесе Apple Software бағдарламалық құралдары алынған юрисдикцияның (юрисдикциялардың) заңдары бойынша рұқсат етілмеген жағдайларда, Apple бағдарламалық құралдарын пайдалануға немесе экспорттауға, не болмаса қайта экспорттауға болмайды. Атап айтқанда, Apple бағдарламалық құралдарын (a) АҚШ эмбарго қойған елдерге немесе (b) АҚШ Қаржы министрлігінің Ерекше санаттағы азаматтар тізіміндегі немесе АҚШ Сауда министрлігінің Тыйым салынған адамдар немесе заңды тұлғалар тізіміндегі, не болмаса кез келген басқа тыйым салынған тараптар тізіміндегі кез келген тұлғаға экспорттауға немесе қайта экспорттауға болмайды. Apple Software бағдарламалық құралын пайдалану арқылы Сіз сондай елде немесе тізімде жоқ екендігіңізді мәлімдейсіз және соған кепілдік бересіз. Сондай-ақ Сіз Apple бағдарламалық құралдарын АҚШ заңы бойынша тыйым салынған мақсатта, соның ішінде ракеталар, ядролық, химиялық немесе биологиялық қару әзірлеу, жобалау, жасау немесе өндіру үшін пайдаланбауға келісесіз.

11. Үкіметтегі түпкі пайдаланушылар. Apple бағдарламалық құралдары мен оған қатысты құжаттары тиісті жағдайларда 48 C.F.R. §12.212 немесе 48 C.F.R. §227.7202 тармақтарындағы анықтамаға сәйкес «Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралдары» және «Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралдарының құжаттамасы» терминдерінен тұратын 48 C.F.R. §2.101 тармағындағы анықтама бойынша «Коммерциялық өнімдер» санатына жатады. Тиісті жағдайларда 48 C.F.R. §12.212 немесе 48 C.F.R. §227.7202-1 және 227.7202-4 аралығындағы тармақтарға сәйкес, Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралы мен Коммерциялық компьютер бағдарламалық құралының құжаттамасы АҚШ Үкіметіндегі түпкі пайдаланушыларға (a) тек Коммерциялық өнімдер ретінде және (b) тек осы құжаттың шарттары мен талаптарына сәйкес барлық түрі пайдаланушыларға берілетін құқықтармен лицензия бойынша беріледі. Жарияланбаған құқықтар Америка Құрама Штаттарының авторлық құқық туралы заңдарына сәйкес қорғалады.

12. Қолданылатын заңнама және ережелердің дербестігі. Осы Лицензия құқық нормалары қайшы келмеген жағдайларда Калифорния штатының заңдарына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Лицензия Тауарларды халықаралық сатып алу-сату жөніндегі келісімдер туралы БҰҰ конвенциясымен реттелмейді және ол конвенция мүлдем қолданылмайды. Егер Сіз Ұлыбританияда тұратын тұтынушы болсаңыз, бұл Лицензия Сіз тұратын жердегі юрисдикцияның заңдарымен реттеледі. Егер құзыретті юрисдикция соты қандай да бір

себепке байланысты қандай да бір ереженің немесе оның бөлігінің заңдық күші жоқ деп таныса, бұл Лицензияның басқа ережелері толық көлемде күшін сақтап қалады.

13. Келісімнің тұтастығы; басым тіл. Осы Лицензия Apple бағдарламалық құралдарына қатысты Apple корпорациясы мен Сіздің арақыздағы тұтас келісім болып саналады және осы тақырыптағы мәселелер бойынша одан бұрын болған немесе онымен бір уақытта жасалып жатқан келісімдердің барлығына қарағанда басым күшке ие. Apple жазбаша жасап, қол қоймаған жағдайда, осы Лицензияға енгізілген түзетулердің немесе өзгерістердің міндетті күші болмайды. Осы Лицензияның аудармалары жергілікті талаптарға сәйкес жасалады және ағылшын тіліндегі және басқа тілдегі нұсқалардың арасында сәйкессіздік болған жағдайда, Сіздің юрисдикцияңыздағы жергілікті заң бойынша тыйым салынбаса, осы Лицензияның ағылшын тіліндегі нұсқасы басым күшке ие.

14. Үшінші тараптардың құқықтарын мойындау.
A. Apple бағдарламалық құралдарының бөлшектерінде үшінші тараптардың бағдарламалық құралдары және басқа да авторлық құқықпен қорғалған материалы пайдаланылуы немесе қамтылуы мүмкін. Мұндай материал бойынша құқықтарды растау, лицензиялау шарттары және жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелері Apple бағдарламалық құралдарының электрондық құжаттамасында беріледі және мұндай материалды пайдалануыңыз олардың тиісті шарттарымен реттеледі. Google Қауіпсіз браузермен шолу қызметі Google Қызмет көрсету шарттарына (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) және Google Құпиялық саясатына (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) сәйкес пайдаланылады.

B. Apple бағдарламалық құралымен бірге жеткізілетін кейбір бағдарламалық құрал кітапханалары және басқа да үшінші тарап бағдарламалық құралдары ақысыз және GNU General Public License (GPL) немесе GNU Library/ Lesser General Public License (LGPL) шарттарына сай лицензияланған. Apple корпорациясына opensource@apple.com мекенжайы бойынша жазбаша сұрау жіберу арқылы мұндай тегін бағдарламалық құралдың бастапқы кодының машинамен оқылатын толық көшірмесін GPL немесе LGPL шарттарына сай жағдайға байланысты ақысыз (тасымалдаушыға, жеткізуге және өңдеуге жұмсалатын шығындарды қоспағанда) түрде ала аласыз . GPL/LGPL бағдарламалық құралы пайдалы болады деген үмітпен таралады, бірақ ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ, тіпті КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰНЫ немесе БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА қатысты ешқандай кепілдік тұспалданбайды. GPL және LGPL көшірмелері Apple бағдарламалық құралымен бірге жеткізіледі.

C. MPEG-4 пайдалану. Бұл өнім (i) әр атау үшін ақысы төленетін физикалық тасығышта сақталатын немесе көшірмелері жасалатын деректерге және/немесе (ii) әр атау үшін ақысы төленетін және түпкі пайдаланушыға тұрақты сақтау және/немесе пайдалану үшін жіберілетін деректерге байланысты кодтау үшін қосымша лицензия және роялтилер төлеу қажет болмаған жағдайда, MPEG-4 жүйелерінің стандартына сәйкес кодтау үшін MPEG-4 жүйелерінің патенттер портфолиосы лицензиясына сәйкес лицензияланады. Мұндай қосымша лицензияны MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады. Қосымша мәліметтерді https://www.mpegla.com веб-сайтынан қараңыз.

Бұл өнім (i) видеоны MPEG-4 визуалдық стандартына («MPEG-4 видеосы») сәйкес кодтау және/немесе (ii) жеке және бейкоммерциялық қызметтермен айналысатын тұтынушы кодтаған және/немесе MPEG-4 видеосын ұсыну үшін MPEG LA лицензия берген видео провайдерінен алынған MPEG-4 видеосының кодын ашу мақсатында тұтынушының жеке және бейкоммерциялық мақсатта пайдалануы үшін MPEG-4 жүйелерінің патенттер портфолиосы лицензиясына сәйкес лицензияланады. Кез келген басқа мақсаттарда пайдалану үшін ешқандай лицензия берілмейді немесе тұспалданбауы тиіс. Жарнамалық, ішкі және коммерциялық мақсатта пайдалануға және лицензиялауға қатысты қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады. https://www.mpegla.com веб-сайтын қараңыз.

D. H.264/AVC ескертпесі. Apple бағдарламалық құралдарының құрамында AVC кодтау және/немесе кодты ашу функциялары бар болатын шеңберде H.264/AVC пішімін коммерциялық мақсаттарда пайдалану үшін қосымша лицензия алу қажет және төмендегі ереже қолданылады: ОСЫ ҚҰЖАТТА ОСЫ ӨНІМДЕГІ AVC ФУНКЦИЯЛАРЫ ТЕК (i) ВИДЕОНЫ AVC СТАНДАРТЫНА СӘЙКЕС КОДТАУ («AVC ВИДЕОСЫ») ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ЖЕКЕ ЖӘНЕ БЕЙКОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ТҰТЫНУШЫ КОДТАҒАН ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ AVC ВИДЕОСЫН ҰСЫНУ ҮШІН ЛИЦЕНЗИЯ АЛҒАН ВИДЕО ПРОВАЙДЕРІНЕН АЛЫНҒАН AVC ВИДЕОСЫНЫҢ КОДЫН АШУ МАҚСАТЫНДА ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ БЕЙКОММЕРЦИЯЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУЫ ҮШІН ЛИЦЕНЗИЯЛАНАДЫ. БАСҚА МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ ЛИЦЕНЗИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТТЫ MPEG LA L.L.C. КОМПАНИЯСЫНАН АЛУҒА БОЛАДЫ. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM ҚАРАҢЫЗ.

E. AMR ескертпесі. Бұл өнімдегі Бейімделгіш көп жылдамдықты ("AMR") кодтау және декодтау функциясы ұялы телефон арқылы дауыстық қоңыраулар шалуға немесе Windows платформасы үшін QuickTime архитектурасында жасалған кез келген телефон өнімдерінде пайдалануға лицензияланбаған. Бұл өнімдегі AMR кодтау және декодтау функциялары ұялы байланыс инфрақұрылымында пайдалануға лицензияланбаған, соның ішінде: базалық станциялар, базалық станция контроллері/радио желі контроллері, коммутация орталықтары және жалпыға ортақ желіге және одан қосылуға арналған шлюздер.

F. FAA ескертпесі. Apple бағдарламалық құралымен көрсетілетін әуе кемесі күйін көрсету және Ұлттық әуе кеңістігі жүйесі ақпаратының деректерін (бірлесіп "Ұшу рейсі деректері" деп аталады) Федералдық авиация басқармасы жасайды. FAA-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз ұшу деректерін таратпауға келісесіз. FAA және Apple ұшу деректерін пайдалану мен оның дәлдігіне қатысты барлық нақты немесе тұспалды кепілдіктерден (соның ішінде сатуға және белгілі бір мақсатқа жарамдылығы кепілдіктерінен) бас тартады. Сіз FAA мен Apple корпорациясының кез келген шығын, залал, шағым, материалдық жауапкершілік, шығындар немесе айыппұлдар үшін, сондай-ақ ұшу деректерін пайдаланудан туындаған кез келген жанама, арнайы, кішігірім, кездейсоқ немесе жанама залал үшін жауапкершілікке тартылмайтындығына келісесіз. FAA ұйымы Apple бағдарламалық құралына демеушілік немесе мақұлдау жасамайды. FAA техникалық немесе жүйелік ақаулар үшін жауап бермейді және FAA ұйымына осындай мәселелер немесе операциялық трафик ағындары туралы хабарласпауыңыз керек.

G. Adobe Color Profiles пайдалану. Сіз осы Лицензияға сәйкес Apple бағдарламалық құралына кіретін Adobe Color Profile бағдарламалық құралын пайдалана аласыз, бірақ Adobe компаниясы осы Келісім бойынша Color Profiles қызметін, соның ішінде жаңартуларға немесе профильдердің немесе басқа элементтердің болашақ нұсқаларына қолдау көрсетуге міндетті емес. Жоғарыдағы 8-ші және 9-шы бөлімдердің ережелерін қоса, ADOBE ЕШБІР ЖАҒДАЙДА СІЗГЕ ЗАЛАЛ, ШАҒЫМ НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ. Apple бағдарламадық құралымен таратылатын Adobe Color Profile бағдарламалық құралын сондай-ақ Adobe компаниясынан https://www.apple.com/kz/ бетінде жүктеп алуға болады.

H. Gracenote®Соңғы пайдаланушымен лицензиялық келісім. Бұл қолданбада немесе құрылғыда Gracenote, Inc компаниясының (Эмеривилл, Калифорния) ("Gracenote") бағдарламалық құралы қамтылады. . Gracenote бағдарламалық құралы ("Gracenote бағдарламалық құралы") бұл қолданбаға дискілерді және/немесе файлдарды анықтауға және музыкаға қатысты ақпаратты, соның ішінде атауды, орындаушыны, тректі және тақырып ақпаратын ("Gracenote деректері") онлайн серверлерден немесе кірістірілген дерекқорлардан (бірге "Gracenote серверлері " деп аталады) алуға және басқа функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Сіз Gracenote деректерін тек осы қолданбаның немесе құрылғының соңғы пайдаланушысына арналған функциялардың көмегімен пайдалана аласыз.

Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін тек жеке, коммерциялық емес мақсатқа пайдалануға келісесіз. Gracenote бағдарламалық құралын немесе кез келген Gracenote деректерін үшінші тұлғаларға тағайындамауға, көшірмеуге, бермеуге келісесіз. ОСЫ КЕЛІСІММЕН ТІКЕЛЕЙ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, GRACENOTE ДЕРЕКТЕРІН, GRACENOTE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН НЕМЕСЕ GRACENOTE СЕРВЕРЛЕРІН ПАЙДАЛАНБАУҒА КЕЛІСЕСІЗ.

Егер осы шектеулерді бұзсаңыз, Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін пайдалануға арналған айрықша емес лицензияңыздың тоқтатылатынына келісесіз. Лицензияңыз тоқтатылған жағдайда, Gracenote деректерін, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін қандай да бір не толықтай пайдалануды тоқтатуға келісесіз. Gracenote компаниясы барлық Gracenote деректер құқықтарын, Gracenote бағдарламалық құралын және Gracenote серверлерін, соның ішінде барлық меншік құқықтарын өзінде сақтайды. Ешқандай жағдайда Gracenote сіз берген ақпарат үшін сізге қандай да бір төлемдер жасалуына жауап бермейді. Gracenote, Inc. компаниясы сізге қатысты осы Келісім бойынша өз құқықтарын тікелей өз атынан жүзеге асыра алады.

Gracenote қызметі статистикалық мақсаттарға сұраныстарды бақылау үшін бірегей идентификаторды пайдаланады. Кездейсоқ тағайындалған цифрлық идентификатордың мақсаты – Gracenote қызметіне сіздің кім екеніңізді білмей-ақ сұрауларды санауға мүмкіндік беру. Қосымша ақпарат алу үшін веб-беттегі Gracenote қызметіне қатысты Gracenote құпиялылық саясатын қараңыз.

Gracenote бағдарламалық құралы және барлық Gracenote деректері сізге "сол күйінде" лицензия бойынша беріледі. Gracenote компаниясы Gracenote серверлерінде сақталған кез келген Gracenote деректерінің дәлдігіне қатысты ешқандай мәлімдеме немесе кепілдік бермейді. Gracenote компаниясы Gracenote

серверлерінен деректерді жою немесе Gracenote жеткілікті деп санайтын кез келген себеппен деректер санаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Gracenote бағдарламалық құралында немесе Gracenote серверлерінде қателер жоқ екеніне немесе Gracenote бағдарламалық құралы немесе Gracenote серверлері үздіксіз жұмыс істейтініне кепілдік бермейміз. Gracenote сізге болашақта Gracenote ұсына алатын жаңа кеңейтілген немесе қосымша деректер түрлерін немесе санаттарды ұсынуға міндетті емес және кез келген уақытта өз қызметтерін тоқтатуы мүмкін. GRACENOTE БАРЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРДЕН, СОНЫҢ ІШІНДЕ ТАУАРДЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА, МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНА ЖӘНЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ БҰЗБАУҒА ҚАТЫСТЫ (ЖӘНЕ ОЛАРМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ) КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТАДЫ. GRACENOTE КОМПАНИЯСЫ СІЗ GRACENOTE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН GRACENOTE СЕРВЕРІН ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. ЕШБІР ЖАҒДАЙДА GRACENOTE КЕЗ КЕЛГЕН ЖАНАМА НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЗАЛАЛ ҮШІН, СОНДАЙ-АҚ ЖОҒАЛҒАН ПАЙДА НЕМЕСЕ АЛЫНБАҒАН КІРІС ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.

15. Yahoo іздеу қызметі бойынша шектеулер. Safari браузері арқылы Yahoo іздеу қызметі тек мына елдер мен аймақтарда пайдалану үшін лицензияланған: Аргентина, Аруба, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Бермуда, Бразилия, Болгария, Канада, Кайман аралдары, Чили, құрлықтық Қытай, Гонконг, Тайвань, Колумбия, Кипр, Чех Республикасы, Дания, Доминикан Республикасы, Эквадор, Эль-Сальвадор, Финляндия, Франция, Германия, Грекия, Гренада, Гватемала, Венгрия, Исландия, Үндістан, Индонезия, Ирландия, Италия, Ямайка, Жапония, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланд, Жаңа Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Филиппин, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Оңтүстік Корея, Испания, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Швеция, Швейцария, Тайланд, Багама аралдары, Тринидад және Тобаго, Түркия, Ұлыбритания, Уругвай, АҚШ және Венесуэла.

EA1885
07/11/2024

Apple Pay және Wallet шарттары мен талаптары

Осы Apple Pay және Wallet Қосымша шарттар мен талаптар («Apple Pay және Wallet шарттар») macOS жүйесіне арналған Apple Бағдарламалық құралының лицензиялық келісімін («Лицензия») толықтырады; Лицензияның да, осы Apple Pay & Wallet шарттары да Apple Pay функциясын (Apple Pay) және Apple Wallet (Wallet) пайдалануыңызға қолданылады, бұл Лицензияға сәйкес «Қызмет» боып саналады. Осы Apple Pay және Wallet шарттарында бас әріппен жазылған терминдердің мағынасы Лицензияда берілген. Осы Apple Pay және Wallet шарттарын қабылдауыңыз Apple Pay және Wallet қолдайтын барлық Apple құрылғысында тиісті Apple Pay және Wallet шарттарын қабылдағаныңызды білдіреді.

Apple Pay және Apple Wallet қолданбасында ("Wallet") Apple Pay карталарын (төменде анықталғандай) қолдауды АҚШ-та Apple Payments Services LLC ("Apple Payments Services") компаниясы, ал АҚШ-тан тыс жерде Apple корпорациясының басқа үлес тұлғалары ұсынады. Wallet қолданбасын басқаша жағдайларда Apple корпорациясы және басқа Apple үлестес тұлғалары ұсынады Apple, Apple Payments Services және сәйкес Apple үлестес тұлғалары өзі ұсынатын қызметтерге қатысты осы Apple Pay шарттарының тараптарына жатады.

1. Шолу

Apple Pay

Apple Pay кейбір веб-сайттарда несиелік, дебеттік және алдын ала төленген карталарды, сондай-ақ үшінші тараптың бөліп төлеу қызметтерін пайдаланып, контактісіз төлемдер жасауға рұқсат етеді. Apple Pay қызметі және Apple Pay қызметінің кей функциялары тек таңдаулы аймақтарда, таңдаулы карта эмитенттерінде, төлем желілерінде, сатушыларда және басқа үшінші тараптарда болуы мүмкін.

Wallet

Wallet қызметі Apple Pay (бәрін қосқанда «Қолдау көрсетілетін карталар») қызметімен пайдаланылатын кредиттік, дебеттік, алдын ала төленген картаның виртуалды нұсқаларын сақтауға мүмкіндік береді. Қолдау көрсетілетін карталар тек кейбір аймақтарда және серіктестерде қолжетімді болуы мүмкін және кейде өзгеріп тұруы ықтимал.

2. Пайдаланушыға қойылатын талаптар

Apple Pay және Wallet қызметтерін орнату және пайдалану үшін Сізде (i) Қызметтерді қолдайтын операциялық бағдарламалық құралдар нұсқасымен жұмыс істейтін қолдау көрсетілетін Mac компьютері (ең соңғы нұсқасы ұсынылады және кейде міндетті болып табылады), (ii) Apple корпорациясы алдында беделі жақсы iCloud аккаунтымен байланысқан Apple аккаунты және (iii) Интернетке кіру немесе ұялы деректерге кіру мүмкіндігі (ақы алынуы мүмкін) болуы керек. Белгілі бір ерекше жағдайларға байланысты Қолдау көрсетілетін карталар тек 13 жасқа толған және одан асқан адамдарға қолжетімді, сондай-ақ оған iCloud немесе тиісті эмитент, сатушы немесе басқа үшінші тарап белгілеген жасына байланысты қосымша шектеулер қойылуы мүмкін.

3. Қызметтерді пайдалану

Apple Pay жеке пайдалануға арналған, сіз тек өзіңіздің Қолдау көрсетілетін карталарыңызды қамтамасыз ете аласыз. Егер Сіз қолдау көрсетілетін корпоративтік картаны тіркесеңіз, Сіз тек мұны жұмыс берушіңіздің рұқсатымен істейтініңізді және жұмыс берушіңізді осы пайдалану шарттарымен және Apple Pay және Wallet пайдалана отырып жүзеге асырылған барлық транзакциялармен міндеттеуге өкілеттігіңіз бар екенін мәлімдейсіз.

Сіз Apple Pay қызметін заңсыз немесе алаяқтық мақсаттары үшін, не болмаса Лицензиямен және осы Apple Pay шарттарымен тыйым салынған кез келген басқа мақсаттарда пайдаланбауға келісесіз. Сонымен қатар Сіз Apple Pay қызметтерін қолданыстағы заңдар мен ережелерге сәйкес пайдалануға келісесіз. Сіз Apple Pay қызметіне (соның ішінде Қызметке кез келген автоматты жолмен кіру арқылы) немесе Қызметке қосылған кез келген серверлерге немесе желілерге, не болмаса Қызметке қосылған желілердің саясаттарына, талаптарына немесе ережелеріне (соның ішінде олардағы деректерді немесе трафикті рұқсатсыз ашу, пайдалану немесе бақылау арқылы) кедергі келтірмеуге немесе үзбеуге келісесіз.

Веб-сайттарда төлем жасау үшін қолдау көрсетілетін Mac компьютерінде Apple Pay қызметін пайдалануға болады. Сатып алуды Touch ID функциялы Mac, құпиясөз, қолдауға ие iPhone немесе Apple Watch көмегімен транзакцияға рұқсат беру арқылы аяқтауға болады. Егер сіз Mac компьютерінде сатып алсаңыз, сізде белсенді iCloud аккаунтымен байланыстырылған Қолдау көрсетілетін карта болуы керек. Егер iPhone немесе Apple Watch арқылы сатып алсаңыз ("Қолдау көрсетілетін құрылғылар" деп аталады), Mac компьютеріндегідей Apple аккаунтына кіруіңіз керек.

Apple Pay қолданбасын Safari-ден өзге жұмыс үстелі веб-браузерінде қолданған кезде сізде қолдау көрсетілетін iPhone немесе iPad құрылғыларына қосылған қолдау көрсетілетін карта болуы керек. Осы Apple Pay шарттарында көрсетілген шарттарға қоса, веб-сайттарда төлемдерді бастау үшін Apple Pay қызметін пайдалану Қолдау көрсетілетін құрылғыларыңызға қолданылатын Apple Pay және Wallet шарттарымен және талаптарымен реттеледі, олардың шарттары осы құжатқа сілтеме арқылы енгізілген және сілтеме арқылы танысуға болады: iPhone құрылғысында: “Параметрлер > Жалпы > Ақпарат > Заңды ақпарат” немесе жұптастырылған iPhone құрылғысындағы Watch қолданбасында: “Ақпарат > Заңды ақпарат > Лицензия”. Қолдау көрсетілетін құрылғылар ауық-ауық өзгеріп тұруы мүмкін.

4. Apple корпорациясының Сізбен қарым-қатынасы

Тек осы 3-бөлімнің мақсаттары үшін "Apple" термині Apple Inc., Apple Payments Services LLC және сәйкес Apple үлестес тұлғалары дегенді білдіреді. Apple Pay қызметін пайдалануыңыз осы Apple Pay шарттарына, сондай-ақ тиісті эмитентпен, сатушымен немесе Қолданылатын картаңызға жауапты басқа үшінші тараппен жасаған карта иесі келісіміңіздің шарттарына сәйкес реттеледі.

Apple корпорациясы қаржылық ұйым емес. Қолдау көрсетілетін карталарды Apple шығармайды не қызмет көрсетпейді және Apple төлемдерді өңдемейді және төлемдерді, ақшаны қайтаруды, сыйақыларды, шығындарды, жеңілдіктерді, тапсырыстарды, тапсырыстарды орындауды немесе Apple Pay немесе Wallet пайдаланудан туындауы мүмкін басқа да коммерциялық әрекеттерді бақылауды жүзеге асырмайды.

Apple Pay арқылы бөліп төлеуді үшінші тарап серіктестері қолдайды және басқарады. Егер Apple Pay қызметін пайдаланғанда бөліп төлеуді немесе сатып алғаныңызды кейінірек үшінші тараппен төлеуді шешсеңіз, үшінші тараппен келісімшарт жасасасыз және сатып алу бойынша міндеттемелеріңіздің жарамдылығын анықтау және өтеу осы үшінші тараптың қызмет көрсету шарттарымен реттеледі, олар сізге есеп айырысу кезінде беріледі. Apple сіз бен осы үшінші тарап арасындағы келісім тарабына жатпайды және мұндай қызметтер мен бөліп

төлеу келісімдеріне қатысты жауапкершіліктен тікелей бас тартады.

Карта эмитентімен жасауыңыз мүмкін карта иесінің келісімі шарттары Қолдау көрсетілетін карталарды пайдалануыңызға және оларды Apple Pay қызметіне байланысты пайдалануыңызға әрі қарай қолданыла береді. Сол сияқты Apple Pay функциясын қолдана отырып, кез келген тауарды немесе қызметті сатып алу сатушының ережелері мен шарттарымен реттеледі.

Лицензияда немесе осы Apple Pay және Wallet шарттарында ештеңе карта иелерімен немесе сатушылармен жасалған кез келген келісімнің шарттарын, сондай-ақ Apple Pay функцияларын пайдалануға қолданылатын басқа шарттар мен талаптарды өзгертпейді және мұндай шарттар Apple Pay функцияларын және олардың виртуалды көрінісін қолдайтын Mac компьютеріңізде пайдалануды реттейді.

Apple карта иелеріңізбен немесе сатушыларыңызбен келісімдердің тарапы емес екеніне және Apple келесілер үшін жауап бермейтініне келісесіз (a) Apple Pay немесе Wallet пайдалану кезіндегі кез келген Қолдау көрсетілетін карталардың, коммерциялық операциялар, транзакциялар, сатып алулар, тапсырыстар, тапсырыстар немесе тапсырыстарды орындау немесе түбіртектер мазмұны, дәлдігі немесе қолжетімділігі; (b) несие беру немесе несие құқығын бағалау; (c) эмитенттердің, сатушылардың немесе басқа үшінші тараптардың Apple Pay немесе Wallet қызметтерін пайдалануға қатысты әрекеттері; (d) қолдау көрсетілетін картаға байланысты эмитент, сатушы немесе басқа үшінші тарап қабылдаған шешімдер; (e) қолдау көрсетілетін карталарыңызға байланысты сыйақыларды немесе сақталған құндылықтарды есептеу немесе өтеу немесе (f) алдын ала төленген Қолдау көрсетілетін карталарды толтыру немесе қайта жүктеу. Қолдау көрсетілетін карталар мен оларға қатысты коммерциялық қызметке қатысты барлық даулар мен сұрақтар туралы өз эмитентіңізге, тиісті сатушыға хабарласыңыз. Apple Pay не Wallet қолданбасына қатысты сұрақтар үшін (800) APL-CARE (800-275-2273) нөміріне хабарласыңыз.

5. Құпиялық

Қолдау көрсетілетін құрылғыда аяқталуы тиіс төлем транзакциясын бастау үшін Apple Pay қызметін пайдаланғанда, Apple Pay транзакцияны аяқтау үшін төлем ақпаратын Mac компьютеріңіз бен Қолдау көрсетілетін құрылғы арасында шифрланған пішімде тасымалдайды. Ендірілген Touch ID идентификаторы бар MacBook Pro құрылғысында төлем операциясын жасау үшін Apple Pay қызметін пайдаланған кезде төлем ақпаратыңыз осы транзакцияның бөлігі ретінде веб-сайтқа шифрланған түрде беріледі. Ендірілген Touch ID идентификаторы бар MacBook Pro құрылғысында Apple Pay қызметіне картаны қосқанда, орналасқан жеріңізді анықтау үшін құрылғыңыз туралы ақпарат, мысалы, белгілі бір құрылғы параметрлері қосулы не өшірулі болуы және құрылғыны пайдалану режимі (мысалы, құрылғы қозғалыста болған уақыттың пайызы, шамамен) аптасына қоңыраулар саны) Apple корпорациясына жіберіледі. Apple Pay қызметтерін пайдалану барысында жиналатын, пайдаланылатын немесе бөлісілетін жеке ақпарат туралы толық мәліметті тиісті қызметке тән құпиялық туралы хабарламалардан, соның ішінде iOS құрылғыңыздан немесе Mac компьютеріңізден немесе жұптасқан iOS құрылғысындағы Watch қолданбасында кіруге болатын «Apple Pay және құпиялық туралы» бөлімінен не болмаса https://www.apple.com/legal/privacy веб-сайтынан табуға болады. Apple Pay және Wallet қызметтерін пайдалану арқылы сіз осы Қызметтерді қамтамасыз ету үшін жоғарыда аталған ақпараттың барлығын Apple корпорациясының және оның үлестес тұлғалары мен агенттерінің жинауына, сақтауына, өңдеуіне және пайдалануына келісім бересіз.

6. Қауіпсіздік

Apple Pay және Wallet қолдау көрсетілетін карталарыңыздың виртуалды нұсқаларын сақтайды және кәдімгі әмиянды картаңыз немесе несиелік, дебеттік, алдын ала төленген және басқа да карталар сияқты қорғалуы керек. Mac компьютеріңіздің, Қолдау көрсетілетін құрылғылардың және Apple аккаунтыңыздың, Touch ID ақпаратының, құрылғының(-лардың) рұқсат код(тар)ын және Қызметтерге қатысты пайдаланылатын кез келген басқа аутентификацияллық тіркеу деректерінің (бірге «Тіркеу деректері») қауіпсіздігін сақтауға сіз ғана жауаптысыз. Егер біреуге Mac компьютеріңізді немесе Қолдау көрсетілетін құрылғыларды пайдалануға авторизацияласаңыз немесе рұқсат етсеңіз (*мысалы*, құрылғыңызға үшінші тарапқа кіру кодын беру немесе үшінші тарапқа қандай да бір тіркелгі деректерін беру арқылы), бұл адам Wallet қолданбасындағы Қолдау көрсетілетін карталар арқылы төлемдерді жүзеге асыра алады, бағалы қағаздарды пайдалана алады немесе басқа транзакциялар жасай алады. Мұндай жағдайда аталған адамның жасаған барлық төлемдері мен транзакциялары үшін жауапты боласыз.

Егер Mac компьютеріңізге немесе Қолдау көрсетілетін құрылғыларға рұқсатсыз өзгертулер енгізсеңіз, мысалы,

жабдықты немесе бағдарламалық құралды басқару элементтерін өшірусеңіз (кейде "джейлбрейк" деп аталады), Mac компьютеріңіз және/немесе Қолдау көрсетілетін құрылғылар енді Қызметтерге кіруге немесе пайдалануға жарамсыз болуы мүмкін. Сіз Қызметтерге қатысты өзгертілген құрылғыны пайдалануға ашық түрде тыйым салынғанын, ол осы Apple Pay және Wallet шарттарының талаптарын бұзатынын және Қызметтерге қол жеткізуіңізге біздің тарапымыздан рұқсат бермеуімізге немесе шектеу қоюымызға негіз болатынын мойындайсыз.

Егер құрылғыңыз жоғалса не ұрланса және Find My қосулы болса, сіз Find My немесе https://icloud.com қызметінің көмегімен оны Жоғалған режиміне қою арқылы Mac компьютеріңізде виртуалды Қолдау көрсетілетін карталармен төлеу әрекетін тоқтатып көруіңізге болады. Сонымен қатар өз құрылғыңызды тізімнен өшіріп тастауға да болады; мұндай кезде құрылғыда виртуалды қолдау көрсетілетін карталармен төлеу мүмкіндігін уақытша тоқтатуға әрекет жасалады. Apple Pay арқылы қайта төлеу транзакциясын орнатқан болсаңыз, қайта төлеуден бас тарту үшін тиісті эмитентке немесе сатушыға хабарласу қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ, виртуалды Қолдау көрсетілетін карталарға рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін Қолдау көрсетілетін карталар эмитентіне хабарласу керек.

Егер Сіз алаяқтық жолмен немесе теріс мақсатта пайдалану туралы хабарласаңыз немесе Apple не оның еншілес тұлғалары бұл жайында күдіктенсе, Сіз кез келген тергеу жұмыстары кезінде Apple корпорациясына жәрдемдесуге және біз тағайындаған алаяқтықтың алдын алу шараларын қолдануға келісесіз.

7. Жауапкершілікті шектеу

ЛИЦЕНЗИЯДА КӨРСЕТІЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТУҒА ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУГЕ ҚОСА, APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ СӘЙКЕС APPLE ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ САТЫП АЛУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ, ТӨЛЕМДЕР, ТРАНЗАКЦИЯЛАР, ТАПСЫРЫСТАР, ТАПСЫРЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ, АЛУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ НЕМЕСЕ APPLE PAY НЕМЕСЕ WALLET АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН БАСҚА ДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕР ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ ЖӘНЕ СІЗ ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕТІН КАРТАЛАРМЕН ЖӘНЕ ҚАТЫСТЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН БАЙЛАНЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН МӘСЕЛЕНІ НЕМЕСЕ ДАУДЫ ШЕШУ ҮШІН КАРТА ЭМИТЕНТІМЕН, ТӨЛЕМ ЖЕЛІСІМЕН НЕМЕСЕ САТУШЫМЕН ЖАСАЛУЫ МҮМКІН КЕЛІСІМДЕРГЕ ҒАНА СҮЙЕНУГЕ КЕЛІСЕСІЗ.

———————————————————

APPLE, APPLE ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖӘНЕ APPLE-ДІҢ ТИІСТІ СЕРІКТЕСТЕРІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТПЕЛЕР
Егер Apple, Apple Payments Services немесе Apple үлестес тұлғалары қызметтер туралы сізге хабарласуы керек болса, сіз электрондық пошта арқылы хабарлама алуға келісім бересіз. Сіз мұндай біз электрондық жолмен жіберетін хабарламалар байланысқа қойылатын заңды талаптардың барлығына сай екеніне келісесіз.